



עיריית תל אביב - יפו
מינהל הנדסה
רישוי ופקוח על חבניה
שד' בן-גוריון 68
טלפון: 5217125

י"ד אב תשנ"ו
30/07/96

סימוכין: רופ-0009-00880
מס' בקשה: 0700-196
ת.ב. 4047-021

לכבוד
יו"ר ועדת הערר מחוז ת"א
עו"ד ענת בירן
רחוב קפלן 12
תל-אביב

גברת נכבדה,

הנדון: תיק ערר ברח' תשבי 21, ת"א
מספרו בוועדת הערר תא-5044

בהתייחס לערר בנידון הריני להשיב:

על המגרש קיים מבנה בן קומה אחת עם גדרות.
הוגשה בקשה להריסת גדר קיימת, בניית גדר חדשה ואישור מצב קיים של הגדרות.
על המקום חלה תכנית 2215 אשר מגדירה את האזור למגורים.

לפי התכנית שטחה כלול בתחומה יהיה מחולק למגרשים ראשיים ומגרשים משניים מגרש ראשי הוא מגרש המותחם בתשריט בקו אדום מקווקוו.
מגרש משני - חלק ממגרש מגורים ראשי שבגבולתיו ייקבעו ע"י מודד מוסמך שימונה ע"י הועדה או ע"י חלמיש והתוחם מגרש נמצא בעת קביעת הגבולות בידי מחזיק כדין שהיה זכאי, מכוח דין, להרשם כאחד הבעלים של המגרש, לוא היה מגרש זה רשום כיחידת רישום נפרדת בפנקס רישום מקרקעין. כראייה לך, יהיה על הטוען לבעלות כאמור, בעת הגשת בקשה להיתר בניה, להגיש תצהיר על זכות החזקה והבעלות כאמור והאישור ממנהל מס רכוש בדבר היותו רשום כבעליו של אותו מגרש בפנקסי מס רכוש, או לחילופין צו הצהרתי מבית משפט כדין.

יש לציין שבהיתר משנת 1993 אושרו תוספות בנייה לבניין הקיים וגדרות בהיקף המגרש. בפועל נבנו גדרות הצדדיות ואחורית ללא היתר על שטח גדול שטח המגרש המשני ע"פ החלקים הרשומים בטאבו, ללא הוכחת בעלות על השטח שגודר. יש לציין שקיימת תביעה משפטית על המבוקש.

הועדה המקומית בישיבתה מס' 065 מיום 22.05.96 דנה בבקשה והחליטה: "לא לאשר את הבקשה לאישור מצב קיים של גדרות, שכן אין הוכחת בעלות על שטח המבוקש לגידור".

לאור האמור אבקש לדחות את הערר.

מנהל אגף רישוי ופקוח על חבניה
א.נ. ש. חובל
מכבוד רב

העתק
מר שמואל סבח - רחוב התשבי 21, ת"א